

עין משפט
גור מצוה

פג:

החובל. מכה בהמה ישלמנה וסמך ליה ואיש כי יתן. נראה

לר"י דל"ג וסמך ליה דהא מכה סמוכים לא דריש אלא מכה ג"ש כדאמר לקמן אכן הכאה הכאה קאמרין ואמר נמי לקמן וכי מאחר דכתיב לא תקחו כופר לנפש רוצח האזי מכה מכה

למה לי משמע דג"ש היא ולא סמוכים ועוד כי פריך בסמוך מאז חיות דילפת ממכה זהמה יולף ממכה אדם ומאז קושיא והלא מכה סמוכים הוא צא ומכה אדם אין סמוך לאיש כי יתן מוס וא"ת וכיון דמג"ש קא יולף למה הולך לאחויי קרא דמכה נפש זהמה ישלמנה ושזיק קרא דמכה זהמה דמייתי לעיל וי"ל דמכה זהמה אינטריך לתנא דצי חזקיה ומאן דלית ליה דריש צריש הנחנקין (פסהדרין ט"ז פד:) מה מכה זהמה לרפואה דקור כו' א"נ כיון דהדר ליה ממכה אדם דהוי בקטלא הדר ציה לגמרי ונקט האזי קרא דמכה נפש זהמה דסמך לאיש כי יתן מוס ולפי זה מצי למגריס וסמך ליה דמשום דסמך ליה נקט האזי קרא ולא משום סמוכים: **אף הכאה האמורה באדם להשלימין**. י"ס דגרסי צמר הכי והכתיב

איש כי יכה כל נפש אדם מות יומת פירוש שימימו אצרו תחת אצרו של צבירו ומשני יומת צממון וממאי דצממון אימא מיתה ממש לא ס"ד חדא דהא איתקש למכה נפש זהמה ועוד דכתיב התם כאשר יתן מוס **באדם** כן יתן צו ש"מ ממון ואין נראה לר"י אותה גירסא כלל חדא דאיש כי יכה כל נפש אדם סוקמין דהנשרפין (פסהדרין דף עה.) בקטלא גצי פלוגתא דרבי יהודה בן צמירה ורבנן גצי הכוהו י' בני אדם צי' מקלות ועוד דלממון לא אנטריך ועוד מאז פריך מעיקרא והכתיב איש כי יכה כל נפש אדם מי אלים מקרא דעין תחת עין דמוקמין ליה צממון צג"ש דהכאה הכאה ועוד מכיון דכתיב כאשר יתן מוס באדם כן יתן צו למה לי הך ג"ש דהכאה הכאה ע"כ נראה דל"ג ליה כלל:

ט **מכרי** רשעתו נפקא. פירוש צסוק פ"צ (דף כו.ז.): **מאי** חיות דילפת ממכה בהמה ניפף במכה אדם. אע"ג דלהא לא אינטריך דממילא הוה אמרינן עין תחת עין ממש מ"מ אינטריך דלא נילף ממכה זהמה: **מכה** מכה צ"מ⁵. וא"ת דרצא דריש מיניה צפרק אלו נערוס (כתובות דף לה.) צפירוש ריצתה תורה חייצי מלקיות כחייצי מיתות למשלומין מג"ש דמכה מכה וי"ל דרצא לטעמיה דדריש לקמן עין תחת עין ממון מקרא אחרינא: רצ

לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר לא מכה מכה למה לי אמרי אי מהאי הוה אמינא ^טאי בעי עינו ניתיב ואי בעי דמי עינו ניתיב דכתיב לא תקחו מזה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין: תניא ר' דוסתאי בן יהודה אומר עין תחת עין ממון אתה אומר ממון או אינו אלא עין ממש אמרת הרי שהיתנה עינו של זה גדולה ועינו של זה קטנה היאך אני קורא בזה עין תחת עין וכי תימא כל כי האי שקיל מיניה ממזנא התורה אמרה ימשפט אחד יהיה לכם ^טמשפט השוה לכולכם אמרי מאז קושיא דלמא נהורא שקיל מיניה נהורא אמר רחמנא נישקול מיניה דאי לא תימא הכי מיניה.

החובל פרק שמיני בבא קמא

החובל. ונמה הוא יפה. שהרי הויקו והפסידו ממון זה שאם היה נלכך היה מוכר עאלמו צעצד עצברי: **צמסמר**. כאצ המכה: **כיונא** צוה. לפי מה שהוא מעונג רצ לערו וכאציו: **צמחין**. מלניט: **צצב**. כל ימי

החובל בחבירו א חייב עליו משום חמשה דברים צבנוק בצער בריפוי בשבת ובושת: צנוק כיצד סימא את עינו קטע את ידו שיבר את רגלו רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה: צער יבואו (או) בשפור או במסמר ואפילו על ציפורנו מקום שאינו עושה חבורה יאומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך: הריפוי הכהו חייב לרפאותו ^טועלה בו צמחים אם מחמת המכה חייב שלא מחמת המכה פטור יחיייתה וגסתרה חיייתה וגסתרה חייב לרפאותו יחיייתה כל צורכה אינו חייב לרפאותו: ישבת רואין אותו כאילו הוא שומר קישואין שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו: ^טבושת הכל לפי המבייש והמתבייש: **גב' אמאי** יעין תחת עין אמר רחמנא אימא עין ממש לא סלקא דעתך דתניא יכול סימא את עינו מסמא את עינו קטע את ידו מקטע את ידו שיבר את רגלו מושבר את רגלו ת"ל ²מכה אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לתשלומין אף מכה אדם לתשלומין ואם נפשך לומר הרי הוא אומר ³לא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאין חוזרין ^טהי מכה אילימא מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת ההוא בקטלא כתיב אלא מהכא ⁴מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש וסמך ליה ⁵ואיש כי יתן מוס בעמיתו כאשר עשה בן יעשה לו האי לאו מכה הוא ^טהכאה הכאה קאמרין אף מזה הכאה האמורה בבמהה לתשלומין אף הכאה האמורה באדם לתשלומין והא כתיב ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת בממון ממאי דבממון אימא במיתה ממש לא סלקא דעתך חדא דהא איתקש למכה בהמה ישלמנה ועוד כתיב בתריה כאשר יתן מוס

באדם כן יתן בו ושמע מינה ממון ומאי אם נפשך לומר תו קא קשיא לתנא מאז חיות דילפת ממכה בהמה לילף ממכה אדם ואין דנין גיוקין מניקין ואין דנין גיוקין ממות ואין דנין גיוקין מנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין והאי לא תקחו כופר לנפש רוצח למעוטי ראשי אברים הוא דאתא האי מבעי ליה דאמר רחמנא לא תעביד ביה תרתי לא תשקול מיניה ממון ותקטליה האי ימכרי רשעתו נפקא ^טרשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו שתי רשעיות ואכתי מבעי ליה דקאמר רחמנא ילא תשקול ממון ותפטריה א"כ לכתוב רחמנא לא תקחו כופר לאשר הוא רשע למות לנפש רוצח למה לי ש"מ קטן

באדם כן יתן בו ושמע מינה ממון ומאי אם נפשך לומר תו קא קשיא לתנא מאז חיות דילפת ממכה בהמה לילף ממכה אדם ואין דנין גיוקין מניקין ואין דנין גיוקין ממות ואין דנין גיוקין מנפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר אבל אתה לוקח כופר לראשי אברים שאינן חוזרין והאי לא תקחו כופר לנפש רוצח למעוטי ראשי אברים הוא דאתא האי מבעי ליה דאמר רחמנא לא תעביד ביה תרתי לא תשקול מיניה ממון ותקטליה האי ימכרי רשעתו נפקא ^טרשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו שתי רשעיות ואכתי מבעי ליה דקאמר רחמנא ילא תשקול ממון ותפטריה א"כ לכתוב רחמנא לא תקחו כופר לאשר הוא רשע למות לנפש רוצח למה לי ש"מ קטן

מסורת הש"ס

^(א) [כתובות מ., ג.] ^(ב) שם לה., ^(ג) [מסות ד.: יג.: כתובי' לג: ז.], ^(ד) אי צעות סיב דמי עינא ואזי צעות עזיר עינא לישנא אחרינא אי צעי טי' רש"ל, ^(ה) [לקמן פד. כתובות לג. פסהדרין כח.], ^(ו) [שמות כא], ^(ז) [דברים כה], ^(ח) [רש"ל מ"ו], ^(ט) [דבור' זה ז"ל אמר ד"ה מאין], ^(י) [ד"ה עליון].

❖❖❖

תורה אור השלם

- עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל: שמות כא כד
- ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת: ויקרא כד כא
- ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת: במדבר לה לא
- ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש: ויקרא כד יח
- ואיש כי יתן מוס בעמיתו כאשר עשה בן יעשה לו: ויקרא כד יט
- ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת: ויקרא כד יז
- והיה אם בן הבות הרשע והפילו השפט והדחו לפניו כדי רשעתו במקפר: דברים כה ב
- משפט אחד יהיה לכם כפר בארץ ויהיה כי אני יי אלהיכם: ויקרא כד כב

❖❖❖

הגהות הב"ח

^(א) בבשנה עלו צו למחים: ^(ב) גב' לאו מכה הוא אכן הכאה הכאה: ^(ג) רש"י ד"ה יולף וכו' והכא נמי כי כתיב כי יתן:

❖❖❖

לעזי רש"י

מלנ"ט. פצעים.